مثاله : أن يبيع شخصٌ ألف صاع من القمح ، بألف ومائتي صاع من القمح لمدة سنة ، فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجَل ، أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان .

حكمه : التحريم ، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به ، يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولاً أولياً ، وهذا هو الذي كان معروفاً في الجاهلية ، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ -بعد أن ذكر الذهب والفضة- : (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) والنَّاجِز : الحاضر . وفي لفظٍ : (ما كان يداً بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا)[1] .

المسألة الرابعة : صور لبعض المسائل الربوية :

يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه ، معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا ، أو هي من الصور المباحة . وهذه القاعدة هي :

إذا بيع الربوي[2] بجنسه ، اشترط فيه شرطان :

١- التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترقا .

٢- التساوي بينهما بالمعيار الشرعي ، المكيل بالمكيل ، والموزون بالموزون .

أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه ، فيشترط فيه شرط واحد ، هو التقابض من قبل التفرق ، أما التساوي فليس بشرط ، وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض .

وفيما يلي بعض الصور وأحكامها :

١) باع مائة جرام من الذهب ، بمائة جرام من الذهب بعد شهر . هذا محرَّم ، و هو من الربا ؛ لأنهما لم يتقابضا في المجلس .

---

(١) رواه مسلم برقم (١٥٨٩) .

(٢) المراد به : إن كان واحداً من الأصناف الستة المتقدم ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أو ما في معناها .